
BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM

Oleh :

H. ATJA SONDJAJA, SH.
Tuada Perdata Mahkamah Agung RI

BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM

A. PERDATA UMUM.

I. HUKUM ACARA PERDATA

1. **Apakah kata "banding" dalam pembatalan putusan arbitrase oleh Mahkamah Agung harus ditafsirkan sebagai kata "kasasi" ?**

Perkataan banding tidak dapat ditafsirkan sebagai kata kasasi tetapi harus tetap diartikan sebagai pengertian banding, yang memerlukan memori banding (tidak wajib) meskipun banding tersebut diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dengan tegas menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan "**permohonan banding**" ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Dalam penjelasan pasal tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan "Banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

2. **Apakah posita gugatan berupa perbuatan melawan hukum sekaligus wanprestasi harus dianggap sebagai gugatan yang kabur?**

Gugatan seperti itu merupakan gugatan yang cukup jelas; Sebab perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum hanya perbedaan spesies saja, karena wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum karena perikatan, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang lahir karena Undang-undang.

3. **Apakah amar putusan yang mengabulkan tuntutan subsidair dengan mengabulkan pula bagian-bagian dalam tuntutan primair dapat dibenarkan ?**

Baik tuntutan primair maupun subsidair dapat dikabulkan asal saja kedua petitum tersebut masing-masing diperinci

dan tidak melanggar Pasal 178 (2) dan (3) HIR serta tidak merugikan pihak lainnya dalam membela kepentingannya. 50RV 189 rbg

- 4. Apakah PK yang ke II dan / atau ke III dapat dibenarkan?**
Perhatikan SEMA No. 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali.

- 5. Apakah pelaksanaan putusan serta merta pada putusan PHI perlu ada jaminan yang nilainya setara dengan obyek eksekusi (SEMA No. 4 Tahun 2001)?**

Segera kirim berkas perkaranya ke Mahkamah Agung untuk dipertimbangkan dan dalam tingkat kasasi perkara PHI tersebut diupayakan segera diputus, mengingat batas waktunya hanya 30 hari kerja, perkara PHI tersebut harus sudah selesai diputus sehingga putusannya segera dilaksanakan dan permasalahan jaminan tidak urgent lagi.

- 6. Jika ada penyitaan dalam perkara pidana, dan ada sita umum dalam kepailitan, sita mana yang didahulukan?**

Sita pidana yang didahulukan, sebab undang-undang jelas menentukan bahwa benda yang berada dalam sitaan perdata atau pailit pun dimungkinkan untuk tetap disita dalam perkara pidana sebagai sita pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) KUHP.

- 7. Apakah pemberitahuan kepada cessus untuk berlakunya akta cessie harus melalui exploit juru sita atau cukup dengan surat biasa ?**

Harus dilakukan melalui exploit juru sita sebab meskipun cessie sudah selesai dan hak tagih sudah beralih dengan dibuatnya akta cessie menurut Pasal 613 Ayat (3) KUH Perdata hal itu baru mengikat cessus apabila kepadanya sudah diberitahukan melalui exploit juru sita atau telah diakui/disetujui oleh cessus (debitur) tersebut.

- 8. Jika perseroan yang telah bubar dan sedang dalam likuidasi akan digugat kepada siapa gugatan ditujukan ? Apakah ditujukan kepada "perseroan" ataukah kepada likuidatornya ?**

Ditujukan kepada Perseroan apabila Perseroan yang telah bubar tersebut telah didaftar dalam daftar perusahaan dan telah diumumkan dalam berita negara dan dibelakang nama perseroan dicantumkan "dalam Likuidasi" tetapi apabila belum didaftar dan belum diumumkan maka gugatan ditujukan kepada likuidatornya.

- 9. Apakah perseroan yang sedang dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit ? Bagaimana jika perseroan tersebut merupakan Bank?**

Dapat dipailitkan, tetapi jika perseroan tersebut merupakan Bank maka permohonan pernyataan pailitnya dilakukan oleh Bank Indonesia sebab perseroan yang berada dalam likuidasi status hukumnya belum berakhir dan anggaran dasarnya masih berlaku; Perseroan dalam likuidasi baru berakhir setelah likuidatornya diberi pelunasan dan pembebasan oleh RUPS atau pertanggungjawabannya diterima oleh Pengadilan dalam hal perseroan bubar karena penetapan Pengadilan. Likuidator kemudian mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi serta memberitahukan kepada Menteri dan selanjutnya Menteri mencatat status hukum perseroan dan menghapus nama perseroan tersebut dari daftar perseroan serta mengumumkan berakhirnya status badan hukum perseroan dimaksud dalam berita negara sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 152 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- 10. Dapatkah Kreditor memohon kepailitan langsung kepada si- penanggung tanpa lebih dahulu memohon kepailitan terhadap Debitor ?**

Apabila si penanggung telah melepaskan hak

istimewanya maka ia dapat langsung dimohonkan pailit oleh Kreditornya sebab ia dianggap telah mengambil alih semua tanggung jawab Debitor terhadap Kreditor dan selanjutnya Kreditor dapat memilih siapa diantara mereka yang mempunyai aset yang kira-kira dapat memenuhi tagihan Kreditor, apakah sipenanggung ataukah Debitor.

- 11. Apakah gugatan terhadap harta pailit yang sedang berjalan, dengan diucapkannya pernyataan pailit harus dinyatakan gugur demi hukum ataukah dibiarkan berjalan hingga diputus, tetapi putusannya tidak dapat dilaksanakan ?**

Dibiarkan berjalan terus, tetapi kelak putusannya tidak dapat dieksekusi.

- 12. Apakah alasan perlawanan pihak ketiga mutlak hanya atas dasar kepemilikan?**

Tidak mutlak hanya atas dasar kepemilikan (lihat pedoman dalam Buku II).

- 13. Bagaimana bunyi amar putusan PK jika persyaratan formal permohonan PK tersebut tidak terpenuhi?**

Jika persyaratan formal PK tidak terpenuhi maka amar putusan PK berbunyi "Permohonan PK tidak dapat diterima (NO), tetapi apabila syarat PK tidak terpenuhi maka amar putusan PK berbunyi "menolak permohonan PK".

14. TENTANG PERLAWANAN

Pihak-pihak yang dapat mengajukan perlawanan adalah pihak ketiga yang mengakui barang yang akan dieksekusi sebagai miliknya (pemegang Hak Milik, HGU, HGB, Hak pakai, termasuk pemegang Hak Tanggungan dan Hak Sewa) dan penyewa yang obyeknya bukan tanah, atau Tergugat sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan sukarela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG UNTUK MENUNDA EKSEKUSI

- Apabila pelaksanaan eksekusi tidak dilakukan oleh Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dan diminta bantuan kepada Pengadilan Negeri lain sering timbul masalah, Pengadilan mana yang berwenang menunda atau menangguhkan eksekusi tersebut ?

Pengadilan Negeri yang diminta bantuan memberitahukan dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dalam 2 X 24 jam, dengan demikian hal ini berarti Pengadilan Negeri yang diminta bantuan tidak berwenang untuk menangguhkan eksekusi (yang berwenang menangguhkan pelaksanaan eksekusi adalah Ketua Pengadilan Negeri pemutus perkara).

- Apabila terhadap obyek eksekusi diajukan perlawanan baik dari pihak Tersita maupun pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan kepada PN yang diminta bantuan (obyek eksekusi merupakan barang tetap) karena sudah barang tentu PN yang diminta bantuannya itulah yang meletakkan penyitaan atas obyek eksekusi tersebut. Bilamana PN yang meminta bantuan memerintahkan penangguhan eksekusi tersebut dan ternyata Pelawan tidak dapat membuktikan perlawanannya maka Penetapan Penangguhan Eksekusi dicabut dan eksekusi dilanjutkan. (perhatikan buku II edisi 2007 terbitan 2009 halaman 101).

16. EKSEKUSI PUTUSAN SERTA MERTA

Pelaksanaan putusan serta merta yang akan dimintakan ijin ke KPT, KPN wajib meneliti dengan saksama sebelum permohonan tersebut diajukan, apabila putusan serta merta tersebut dinilai tidak memenuhi syarat yang ditentukan, oleh Undang-undang KPN berwenang untuk tidak melanjutkan permohonan tersebut.

Putusan serta merta yang akan dilaksanakan harus mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari KPT.

Setelah ijin diberikan oleh KPT maka eksekusi sebelum dilaksanakan harus ada jaminan dari pihak pemohon eksekusi (perhatikan SEMA Nomor. 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor. 4 Tahun 2001).

17. Bagaimana mekanisme "pemulihan kembali" eksekusi putusan serta merta :

Jawab :

Apabila obyek perkara masih berada ditangan Penggugat (Pemohon Eksekusi) dan belum berpindah kepada pihak ketiga, maka pemulihan dilakukan secara langsung dan tidak perlu ada gugatan baru dari Tergugat (Termohon Eksekusi) baik peralihan tersebut dilakukan secara sukarela oleh Penggugat ataupun dengan eksekusi paksa.

Tetapi apabila obyek perkara sudah beralih kepada pihak ketiga dengan alas hak yang sah, maka pemulihan dari pihak ketiga tersebut harus melalui gugatan.

17.b. Bagaimana mekanisme pemulihan kembali atas obyek eksekusi apabila putusan yang dieksekusi tersebut adalah putusan kasasi yang kemudian dibatalkan dalam pemeriksaan PK?

Jawab:

Oleh karena putusan kasasi telah berkekuatan hukum tetap maka sepanjang obyek eksekusi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, sudah tidak mungkin lagi dilakukan pemulihan seperti halnya dalam eksekusi putusan serta merta, yang memang masih bersifat sementara sebab putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, tetapi haruslah dilakukan melalui gugatan ganti kerugian terhadap Penggugat (Pemohon eksekusi) dahulu.

18. EKSEKUSI BERKENAAN DENGAN BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH

- Pengertian barang milik Negara/Daerah (perhatikan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang UU Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 10 , 11 dan Pasal 50).

- **Pasal 1 angka 10** : Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- **Pasal 1 angka 11** : Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- **Pasal 50** : Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :
 - a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- Bagaimana tentang kekayaan BUMN/BUMD, apakah ketentuan diatas berlaku?

Jawab :

Tidak berlaku, dengan alasan kekayaan BUMN/BUMD sudah terpisah dari kekayaan negara.

Pasal 4 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara:

Modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Pasal 11 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 39 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara :

Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;*
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau*
- c. langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.*

19. PUTUSAN ARBITRASE

- *Bagaimana prosedur eksekusi putusan Arbitrase (lihat pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang ARBITRASE dan APS).*

Pasal 59

- 1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.*
- 2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter*

atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

3. Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
 4. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
 5. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.
- Pembatalan putusan Arbitrase domestik (lihat pasal 70 dst)

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- Putusan Pengadilan hanya sampai membatalkan putusan arbitrase tidak mengadili sendiri sengketa tersebut.
 - Apakah dimungkinkan diajukan perlawanan dalam eksekusi arbitrase.

Mungkin dengan alasan masuk dalam ketentuan eksekusi yang diatur oleh hukum acara perdata.

20. PUTUSAN YANG NON EXCECUTABLE,

antara lain :

- a. Obyek yang akan di eksekusi tidak jelas batas-batasnya.

- b. Adanya putusan-putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain tentang obyek yang sama.
- c. Amar putusan yang menyangkut identitas obyek sengketa tidak sama dengan kenyataan di lapangan.

Bentuk produk hukum non Excecutable dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

21. EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM HAL ADA PUTUSAN PAILIT

Dengan adanya putusan pailit maka harta debitur pailit berada dalam sita umum sehingga eksekusi terhenti.

Dalam hal ada hak tanggungan, gadai, hipotik, fiducia maka pelaksanaannya ditunda selambat-lambatnya 90 hari.

22. EKSEKUSI GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG atau HAK TANGGUNGAN.

Dalam hal eksekusi hak tanggungan dilakukan tanpa melalui Pengadilan Negeri apabila ada permohonan pengosongan maka sesuai hasil RAKERNAS Makassar tahun 2007 PN dapat melakukan pengosongan sesuai Pasal 200 ayat 11 HIR / 218 Rbg.(harus melalui gugatan biasa).

Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang sebagaimana diatur Pasal 224 HIR/258 Rbg hanya berlaku apabila krediturnya lembaga keuangan yang sah. Sehingga apabila krediturnya perorangan harus dilakukan dengan gugatan biasa (stbl. 1938 – 523) (lihat buku II), begitu pula grosse akte pengakuan hutang yang jumlah hutangnya tidak pasti .

23. BAGAIMANA BILA TERJADI ADA KESEPAKATAN PERDAMAIAN DITENGAH PROSES EKSEKUSI.

Apabila dalam proses eksekusi terjadi perdamaian dan ada klausula yang menyatakan kedua belah pihak mengesampingkan amar putusan pengadilan, kemudian ternyata perjanjian kesepakatan perdamaian tidak dipenuhi, eksekusi tetap dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang

bersangkutan, karena perjanjian yang dibuat tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

24. SAMPAI SEJAUH MANA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LELANG YANG DILAKUKAN BPPN dan PUPN

Pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan (Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi).

25. PENYITAAN BARANG DALAM PERKARA YANG TELAH DI SITA DALAM PERKARA PIDANA

Barang-barang yang telah disita dalam perkara pidana tidak dapat disita lagi dalam perkara perdata, sebaliknya barang-barang dalam perkara perdata yang telah dilakukan penyitaan dapat disita dalam perkara pidana, karena kepentingan publik diatas kepentingan privat.

26. SITA REVINDIKATOIR

Apabila barang yang disita adalah barang bergerak didalilkan milik Penggugat, dikuasai oleh Tergugat maka barang yang dikenakan Sita Revindikatoir tersebut tetap dikuasai oleh Tergugat.

27. INTERVENSI .

Dikabulkan atau ditolaknya permohonan intervensi dituangkan dalam putusan sela.

Syaratnya harus ada kepentingan (lihat Buku II, halaman 60 dan 61 edisi tahun 2007).

28. KEWENANGAN MENGADILI

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ia berwenang mengadili maka dituangkan dalam putusan sela. Upaya hukum terhadap putusan itu dilakukan bersama pokok perkara (Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 1947).

Jika Pengadilan Negeri menyatakan dirinya tidak berwenang maka dituangkan dalam putusan akhir, dan pihak-pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding.

29. PERMA No. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI.

Dalam hal terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau PK agar dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan kalimat bahwa kedua belah pihak mencantumkan klausula yang berisi bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.

Jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara patut, tidak diadakan mediasi, selanjutnya diputus secara verstek.

Jika terdapat lebih dari satu Tergugat, dan yang hadir hanya sebagian, mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi Tergugat yang tidak hadir secara patut dengan bantuan ketua majelis dan jika Tergugat yang bersangkutan juga tidak hadir, mediasi berjalan hanya antara Penggugat dan Tergugat yang hadir. Jika tercapai kesepakatan perdamaian Penggugat mengubah gugatannya dengan cara mencabut gugatan terhadap Tergugat yang hadir.

30. PERMOHONAN YANG TERKAIT DENGAN KEPENTINGAN PIHAK LAIN

Apabila permohonan kepada Pengadilan tersebut yang menyangkut kepentingan pihak lain agar tidak diajukan secara voluntair murni.

Pihak lain tersebut harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut. Contoh : permohonan RUPS oleh Pemegang Saham Minoritas, dll.

31. PROSEDUR PENAWARAN PEMBAYARAN DAN KONSINYASI

Prosedur penawaran diatur dalam Pasal 1404 s/d 1412 selanjutnya lihat Buku II halaman 2.

Apabila sudah ada putusan pengadilan yang sudah BHT maka :

- Debitur sudah dibebaskan dari kewajibannya.
- Keuntungan dan kerugian dari Konsinyasi ini menjadi hak dan risiko pihak kreditur.

32. PUTUSAN VERSTEK

Verzet atas putusan Verstek tidak menggunakan nomor baru, tetap dalam satu nomor register dengan perkara pokoknya.

Harus diperhatikan apabila putusan verstek diberitahukan kepada Tergugat melalui kelurahan, maka putusan BHT tidak dihitung sejak pemberitahuan (lihat Pasal 129 HIR/153 Rbg).

Pasal 129 HIR/153 Rbg.

- 1. Orang yang digugat, yang dihukum dengan putusan tidak hadir dan tidak menerima keputusan itu, boleh melawan keputusan hakim itu.*
- 2. Jika putusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika putusan hakim itu tiada diberitahukan kepada orang yang dikalahkan itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai harikedelapan sesudah teguran yang tersebut pada Pasal 196 HIR, atau dalam hal tidak datang, sesudah dipanggil dengan patu, sampai hari kedelapan sesudah dijalankan perintah ketua, sebagaimana tersebut pada Pasal 197 HIR.*
- 3. Tuntutan perlawanan putusan tak hadir itu dimasukkan dan diperiksa dengan cara yang biasa, yang diatur bagi perkara sipil.*

Dalam hal eksekusi pengosongan/penyerahan barang sengketa maka verzet atas putusan verstek tersebut dapat

dilakukan pada saat eksekusi akan dilakukan dan panitera harus menghentikan eksekusi tersebut,

Hakim dalam memutus perkara verstek hendaknya selalu memperhatikan adanya alat-alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat.

33. UANG PAKSA DAN UANG PENGGANTI

Uang paksa tidak boleh dikenakan terhadap putusan pembayaran sejumlah uang (pasal 606 Rv dan Yurisprudensi).

Uang paksa dapat dikenakan terhadap eksekusi yang bersifat riil maupun eksekusi melakukan sesuatu (biasanya berkaitan dengan keahlian khusus).

Sedangkan uang pengganti diatur dalam pasal 225 HIR/259 Rbg, dalam eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan berhubungan dengan sifat keahlian khusus.

34. SAKSI

Perhatikan pasal 145 HIR/172 Rbg / dan pasal 146 HIR/174 Rbg. Dan perhatikan pula Buku II hal 72 dan 74 edisi tahun 2007.

35. PUTUSAN PROVISI

Putusan provisi adalah putusan sementara yang tidak menyangkut pokok perkara. Apabila tuntutan Provisi dikabulkan dituangkan dalam bentuk putusan sela, apabila ditolak disatukan dengan putusan akhir dalam pokok perkara.

(periksa buku II edisi 2007 halaman 87 dan 88).

36. SISTIMATIKA PUTUSAN

Harus sesuai dengan Pasal 184 HIR /195 Rbg dan Pasal 178 HIR /189 Rbg.

II. HUKUM PERDATA MATERIEL

37. PERALIHAN HAK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN

Terhadap tanah yang telah bersertifikat peralihan haknya harus dilakukan dihadapan PPAT, haknya beralih pada saat akta tersebut ditanda tangani. Terhadap tanah yang belum bersertifikat apabila peralihannya dilakukan dimuka Fungsionaris Adat/Kepala Desa adalah sah. (memenuhi unsur terang, tunai /kontan,dan konkrit).

38. WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Wanprestasi timbul karena tidak dipenuhinya perjanjian (ingkar janji), yaitu :

1. Tidak dipenuhinya seluruh kewajiban.
2. Hanya dipenuhi sebagian
3. Dipenuhi seluruhnya tetapi terlambat.
4. Melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan.

Dalam PMH para pihak tidak terikat pada perjanjian.

Karena kesalahannya (dolus dan atau culpa) mengakibatkan atau menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

39. PENYALAHGUNAAN KEADAAN

Akibat adanya penyalahgunaan keadaan dari salah satu pihak dalam posisi yang kuat dan keadaan yang menguntungkan, sehingga merugikan pihak lain yang dalam posisi lemah, adalah merupakan perbuatan yang tidak patut dan tercela, Hakim wajib memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan masyarakat

(Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

40. CESSIE DAN SUBROGRASI

Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta othentik atau dibawah tangan.

Penyerahan yang demikian tidak mempunyai akibat apapun bagi debitur melainkan setelah penyerahan itu diberitahukan kepadanya secara resmi.(lihat pasal 613 BW).

Hakim dalam menghadapi sengketa Cessie yang perlu diperhatikan apakah cessi tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak telah diketahui secara jelas dan terang tentang keadaan yang sebenarnya dan resiko yang timbul.

Subrograsi diatur dalam pasal 1400 BW dst. yaitu terjadi karena pihak ketiga membayar kepada si berpiutang berdasarkan persetujuan ataupun undang-undang. (selanjutnya lihat pertanyaan nomor 7).

41. Apakah umur “kedewasaan” 21 tahun atau di bawah 21 tahun dengan catatan status belum menikah?

Jawab:

Sebagaimana diketahui bahwa kedewasaan diatur dalam beberapa undang-undang antara lain:

- a. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan = 18 tahun.
- b. UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak = 21 tahun.
- c. UU. Peradilan Anak = 18 tahun.
- d. KUH Perdata = 21 tahun
- e. KUH Pidana = 21 tahun

Dengan demikian undang-undang secara umum mengatur usia dewasa 21 tahun sedangkan undang-undang yang lebih khusus mengatur usia di bawah 21 tahun.

Oleh karena itu maka Mahkamah Agung menyepakati usia dewasa masing-masing diberlakukan undang-undang yang secara khusus maupun yang secara umum mengatur tentang usia dewasa tersebut tergantung dalam bentuk apa dan bagaimana kasusnya sesuai dengan pengertian dewasa yang diatur dalam masing-masing undang-undang sektoral dimaksud.